

1501821-97.2019.8.26.0066

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... na casa dele e confessou que realizava o tráfico. Na residência do corréu Arilson, afirmou ter localizado outros 20 eppendorfs contendo cocaína. Não se recordou se havia dinheiro na posse do acusado Ítalo. Por fim, declarou que já conhecia os atuados anteriormente pela prática do tráfico de drogas.

Fabio Ferreira Vasconcelos corroborou o depoimento do colega de farda. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

1ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América

CEP: 14783-195 - Barretos - SP

Telefone: (17) 3322-5700 - E-mail: barretos1cr@tjsp.jus.br

1501821-97.2019.8.26.0066 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501821-97.2019.8.26.0066

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ARILSON APARECIDO FRANCISCO e outro

Vistos.

ARILSON APARECIDO FRANCISCO, qualificado à fl. 18, e ÍTALO FERNANDO DE ASSIS, qualificado à fl. 5, são processados como incursos no artigo 33, caput, em combinação com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 29, do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 03 de dezembro de 2019, por volta das 02h, na Rua Antônio Girarde, n. 7, Luiz Sspina, bairro América, nessa cidade e comarca de Barretos, os denunciados, agindo em concurso, previamente ajustados e com absoluta unidade de desígnios, adquiriram e traziam consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 14 porções de cocaína, pesando aproximadamente 26,5g, e armazenavam e/ou guardavam 21 porções de cocaína, com peso aproximado de 25,8g.

Os réus foram notificados (fls. 114 e 117) e apresentaram defesa preliminar (fls. 120/121).

A denúncia foi recebida (fls. 123/127).

Os réus foram citados (fls. 183 e 186).

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogados os acusados.

Em alegações finais escritas, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos termos da denúncia (fls. 459/468).

A defesa, a seu tempo, postulou pela absolvição do acusado Ítalo. Subsidiariamente, postulou pela fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea ao acusado Arilson e a majoração em virtude da reincidência em relação ao acusado Ítalo no patamar de 1/6, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11343/2006 ao acusado Arilson, o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, III da mesma Lei e a fixação de regime menos gravoso para o cumprimento da pena, a substituição por restritiva de direitos para o acusado Arilson e o direito de ambos recorrerem em liberdade, além da fixação da pena de multa em patamar exequível e condizente com a situação de hipossuficiência financeira dos réus e a isenção do pagamento das custas (fls. 469/486).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

I - A ação penal é procedente.

A materialidade delitativa ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), boletim de ocorrência policial (fls. 8/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo de exame químico toxicológico (fls. 53/54), relatório de investigações (fls. 58/65) e pela prova oral colhida.

A autoria é certa e repousa sobre os réus.

II - Na fase inquisitorial, o acusado Arilson permaneceu em silêncio (fls. 6).

O corréu Ítalo, em sede policial, negou a prática delitativa. Aduziu que no dia dos fatos saiu de casa para comprar drogas para consumo pessoal, para o que tinha consigo quantia aproximada de R\$ 100,00. Afirmou que não tinha consigo qualquer porção de entorpecentes e que viu Arilson ser abordado, todavia não o conhece (fls. 5).

Em juízo, o acusado Arilson confessou os fatos. Disse que conversava com amigos e não percebeu a chegada da viatura policial, ocasião em que os militares abordaram outras pessoas perto do bar. Contou que quando avistou os policiais chamou o amigo e todos saíram andando e que o corréu Ítalo já estava sentado, todavia não viu a abordagem policial a ele. Afirmou que possuía 13 eppendorfs com cocaína na pochete, destinados ao tráfico de drogas e confirmou ter dito aos policiais que haviam outros 20 pinos na casa dele. Por fim, disse que não conhecia o corréu Ítalo, que não tinha visto que ele estava no local, mas viu que ele possuía dinheiro, pois os militares jogaram os valores na frente dele e, ainda, que ouviu o corréu afirmar que os valores eram dele.

O corréu Ítalo, em interrogatório judicial, negou a prática delitativa. Afirmou que havia ido comprar uma pedra de crack para uso, todavia não encontrou, ocasião em que entrou no condomínio Mônaco e se sentou próximo a um bar. Disse que pouco depois, surgiu uma viatura policial, e que foi abordado juntamente com outras pessoas que jogavam bilhar. Afirmou que possuía apenas um maço de cigarro, um isqueiro e o valor de R\$ 134,00 no bolso, o qual seria utilizado para adquirir entorpecente para o uso. Contou que o corréu Arilson demorou cerca de 20 minutos para surgir em companhia dos policiais. Negou que realizasse a contenção para traficantes no local, que tivesse algum entorpecente na posse dele ou que tivesse dispensado droga quando da chegada da viatura policial. Afirmou que não viu o corréu no local e que não sabe o que ele fazia.

O policial militar Luiz Francisco dos Santos Neto narrou que estava em patrulhamento de rotina quando passou defronte à entrada do condomínio Mônaco, local conhecido pela alta incidência do tráfico de drogas. Ato contínuo, disse que adentrou o local, ocasião em que avistou os acusados, os quais estavam parados no pátio do condômino próximos a um bar, e começaram a andar ao avistar a viatura policial e que o corréu Ítalo caminhava com uma das mãos fechada, razão pela qual

os abordou. Em busca pessoal, disse ter localizado com o acusado Ítalo uma porção de cocaína, e na posse de Arilson, 12 pinos com cocaína. Indagado, disse que o acusado Arilson afirmou que havia mais entorpecentes na casa dele e confessou que realizava o tráfico. Na residência do corréu Arilson, afirmou ter localizado outros 20 eppendorfs contendo cocaína. Não se recordou se havia dinheiro na posse do acusado Ítalo. Por fim, declarou que já conhecia os atuados anteriormente pela prática do tráfico de drogas.

Fabio Ferreira Vasconcelos corroborou o depoimento do colega de farda. Acresceu ter visualizado o momento em que o corréu Ítalo dispensou algo embaixo de um veículo próximo, ao avistar a viatura policial e que o corréu Arilson empreendeu fuga. Disse que abordou o corréu Ítalo e localizou R\$ 134,00 em dinheiro e que o objeto dispensado por ele foi recuperado e constatou-se tratar-se de uma porção de cocaína.

III - O conjunto probatório está apto a embasar a condenação dos acusados no delito a eles imputados.

Os policiais militares narraram com precisão e em detalhes a operação que culminou com a prisão em flagrante dos acusados, com apreensão de entorpecentes e dinheiro. A situação descrita pelos militares é típica de quem pratica o tráfico de entorpecentes, pois os acusados estavam em local conhecidíssimo pelo comércio ilícito, com a dispensa de entorpecente pelo corréu Ítalo, além da confissão do acusado Arilson.

Os militares prestaram depoimento mediante compromisso, com presunção da veracidade do por eles afirmado. Prova contrária incumbia à defesa produzir, ônus do qual não se desincumbiu.

Nunca é demais lembrar que a jurisprudência majoritária, é no sentido de que os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem em defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador.

O testemunho policial goza de presunção de credibilidade. Para restar destituído de valor probante é necessária a demonstração de motivo sério e concreto, não sendo suficiente mera alegação desacompanhada de elementos de convicção.

Seria um contrassenso credenciar ao Estado pessoas para a função repressiva e negar-lhes crédito justo quando dão conta de suas diligências.

A corroborar a imputação de tráfico atribuída aos acusados está o relatório de investigações. Este afirmou que ambos os acusados são conhecidos pela prática de delitos e que, poucos dias após os fatos, o corréu Ítalo foi preso em flagrante por tráfico de drogas, no mesmo local (fls.58/65).

Ainda, conforme certidão de distribuição criminal de fls. 514/515 e outra atualizada que acompanha esta sentença, afere-se que o acusado Arilson foi preso após os fatos, no mesmo local. Nestes autos nº 1501012-39.2021.8.26.0066 ele foi condenado por tráfico de drogas, sentença essa confirmada em segunda instância, a aguardar o trânsito em julgado.

Situação semelhante ocorreu com o corréu Ítalo. Ele foi preso em flagrante pelo delito de tráfico de entorpecentes, dias após os fatos versados nestes autos, nos autos nº 1500852-64.2019.8.26.0557, com sentença condenatória transitada em julgado, em atual cumprimento de pena (fls. 507).

O acusado Arilson confessou os fatos. Esta confissão foi obtida de forma livre e espontânea e guarda amparo com as demais provas coligidas.

De outro lado, o acusado Ítalo negou os fatos, todavia apresentou versão despida de credibilidade.

Primeiro ante a alegação do executado de que havia saído para adquirir entorpecente para uso próprio e, por não ter encontrado adentrou o pátio do condomínio Mônico. Ora, o acusado estava em local amplamente conhecido pelo intenso tráfico de drogas neste município, fato este inclusive corroborado pelo policial Luiz Neto, o qual aduziu que o comércio ilícito de drogas ocorre diuturna e ininterruptamente. Neste contexto, não é crível que o acusado não tivesse encontrado o entorpecente para adquirir.

Segundo por ter afirmado que iria comprar crack e utilizaria todo o dinheiro com ele apreendido. Em fato, o valor com ele localizado seria suficiente para adquirir, no mínimo 13 pedras de crack, o que mostra quantidade demasiadamente alta, principalmente ante a ausência de qualquer alegação de uso tão intenso. Por fim, o executado foi preso, menos de um mês após os fatos apurados nestes autos, em flagrante delito, pela prática do tráfico de drogas e posteriormente foi condenado (fls. 507) tudo a evidenciar o exercício do comércio ilícito de forma rotineira

Por todo o exposto, a inocência invocada pelo acusado Ítalo encontra-se isolada nos autos e dissociada das provas coligidas.

Destarte, reputo que as drogas apreendidas pertenciam aos acusados e que, quer pelo modo de acondicionamento, valor em dinheiro, aliada à versão pueril do acusado Ítalo e a confissão de Arilson e à dinâmica dos fatos relatada pelos policiais se destinavam ao comércio espúrio.

IV – A causa especial de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06 está devidamente comprovada nos autos.

O relatório da Polícia Civil, e respectivo croqui, atestou que o delito foi praticado nas imediações da Escola Municipal Izadora Bevilacqua de Souza Merenda (fls. 58/59).

Este juízo estabelece a distância a considerar imediações 250 metros, perímetro no qual se encontra abrangido o local dos fatos e o sobredito estabelecimento de ensino.

O artigo 40, inciso III, ao preceituar a citada causa de aumento de pena, não exige nenhuma circunstância especial além da proximidade física com os citados locais. Isto porque estes propiciam um grande fluxo de pessoas, o que torna mais fácil, ágil e lucrativa a mercancia da droga, a justificar o aumento da pena.

A propósito, transcrevo excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, quando a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimento de ensino, dentre outros locais expressamente elencados no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, resulta adequada a aplicação da causa especial de aumento de pena, independentemente da comprovação da efetiva mercancia aos frequentadores dessas localidades. 2. No presente caso, o Tribunal de Justiça apresentou fundamentação concreta para concluir que o crime de tráfico fora praticado nas imediações de instituição de ensino. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte a quo, para possibilitar o afastamento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1845613/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).

V – Diante de tais elementos de convicção, estão comprovadas suficientemente as imputações feitas aos réus, a superar a presunção constitucional de inocência.

Apuradas as responsabilidades, passo a dosar as penas.

ARILSON APARECIDO FRANCISCO.

Sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base majorada em 1/5 pelas seguintes circunstâncias judiciais.

Primeira, ante a natureza da substância traficada. O réu utilizou-se de cocaína no comércio de entorpecentes, que consiste em substância que apresenta maior lesividade à estrutura físico orgânica e com maior e mais rápido grau de dependência. E segunda, ante a prática do delito em concurso de agentes. Em fato, o réu praticou o delito na companhia de outro indivíduo, circunstância que facilita a prática delitativa, seja pela dificuldade em se realizar a apreensão dos envolvidos e até mesmo pela prova da traficância exercida.

A atenuante da confissão permite a redução da pena em 1/6

O delito foi praticado nas imediações da Escola Municipal Izadora Bevilacqua de

Souza Merenda o que permite a exasperação da pena em 1/6.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Em fato, o acusado foi novamente preso em flagrante pelo delito de tráfico de drogas e no mesmo local dos fatos, conforme processo nº 1501012-39.2021.8.26.0066 (fls. 514), o que evidencia dedicar-se à atividades criminosas. Não obstante, o tráfico é delito inserido em uma cadeia de criminalidade, pois necessário é aliar-se a outros delinquentes para a obtenção do entorpecente, desde o local da produção até chegar ao pequeno traficante que vende no varejo. Assim, a experiência traz como raríssimo a hipótese do traficante a agir solitariamente, ou seja, como aquele que produz e posteriormente vende o entorpecente produzido. Em verdade, a grande maioria traz o traficante integrado a uma célula criminosa, numa cadeia necessária a consecução do objetivo comum, a disseminação da droga. Desta forma, reputo que o acusado se dedica a atividades criminosas e ainda integra, mesmo que de forma indireta, uma organização criminosa, pelos vínculos necessários ao exercício do tráfico. Por conseguinte, incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Assim, a pena é fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa.

Ausentes outras causas modificativas, torno esta pena definitiva, consoante o sistema trifásico de aplicação.

ÍTALO FERNANDO DE ASSIS.

Sopesados os critérios estabelecidos nos art. 59 e 60 do Código Penal e o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base majorada em 1/4 pelas seguintes circunstâncias judiciais.

Primeira, ante aos maus antecedentes ostentados pelo acusado, aferível pela certidão condenatória de fls. 508/509 (processo nº 3000029-10.2013.8.26.0142), além da conduta social do acusado voltada à prática delitiva, o qual foi condenado definitivamente em outros dois processos, posteriormente aos fatos, conforme se verifica nas certidões criminais de fls. 509/510, estando inclusive em cumprimento de pena (processo nº 0006412-16.2020.8.26.0496 e 0007238-08.2021.8.26.0496).

Segunda, ante a natureza da substância traficada. O réu utilizou-se de cocaína no comércio de entorpecentes, que consiste em substância que apresenta maior lesividade à estrutura físico orgânica e com maior e mais rápido grau de dependência. E terceira, ante a prática do delito em concurso de agentes. Em fato, o réu praticou o delito na companhia de outro indivíduo, circunstância que facilita a prática delitiva, seja pela dificuldade em se realizar a apreensão dos envolvidos e até mesmo pela prova da traficância exercida.

A múltipla reincidência do acusado, uma delas específica, aferível pelas certidões condenatórias de fls. 504 (processo nº 0007478-70.2014), fls. 504/505 (processo nº 002902-34.2013) e fls. 505 (processo nº 1500117-31.2019), impõe a exasperação da pena em 1/3.

O delito foi praticado nas imediações da Escola Municipal Izadora Bevilacqua de Souza Merenda, o que permite a exasperação da pena em 1/6.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ante a múltipla reincidência do acusado.

Assim, a pena é fixada em 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 971 dias-multa.

Ausentes outras causas modificativas, torno esta pena definitiva, consoante o sistema trifásico de aplicação.

Posto isto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar os réus:

a) ARILSON APARECIDO FRANCISCO à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa, fixado este em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c artigo 29, caput, do Código Penal; e

b) ÍTALO FERNANDO DE ASSIS à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 971 dias-multa, fixado este em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c artigo 29, caput, do Código Penal.

Revogo a medida cautelar deferida em favor do réu Arilson e denego a ele o direito

de recorrer em liberdade. Em fato, o acusado foi preso em flagrante posteriormente aos fatos, no mesmo local, e na prática do mesmo delito, seguido de condenação confirmada em segunda instância (autos nº 1501012-39.2021.8.26.0066, fls. 514), durante o cumprimento da medida cautelar a ele deferida quando da concessão da liberdade provisória. Esta circunstância evidencia que as medidas cautelares não se mostraram suficientes e adequadas a fim de evitar a contumácia delitiva. Expeça-se mandado de prisão em desfavor dele.

Faculto ao acusado Ítalo o direito de recorrer em liberdade.

A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado em relação ao corréu Ítalo ante as reincidências ostentadas por ele e o montante da pena aplicada; e em relação a Arilson ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis - CP, artigo 33, §3º, além da gravidade do delito, considerado hediondo, e sua forte repercussão social.

Incabível sursis e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos consoante aos artigos 44, III e 77, II ambos do Código Penal.

O réu Ítalo não apresentou prova da origem lícita do dinheiro apreendido, conforme acima analisado. Por conseguinte, decreto a perda do numerário e determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Determino a restituição do aparelho celular apreendido, pois não há nos autos quaisquer elementos que os relacionem com a prática delitiva. Intime-se o réu para retirar o bem pessoalmente ou por procurador, no prazo de 20 dias, sob pena de ser determinada a destruição do objeto referido.

Transitada esta em julgado, extraia-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos.

Condene os réus ao pagamento das custas judiciais no valor equivalente a 100 UFESP's, de acordo com o artigo 4º, alínea 'a', § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03 o que apenas será exigível caso percam a condição de necessitados.

Determino que juntada nestes autos, a seguir desta sentença, da certidão de distribuição criminal atualizada em nome do corréu Adilson.

P.I.C.

Barretos, 12 de outubro de 2022.

Juíza de Direito: Dra. Fernanda Martins Perpetuo de Lima Vazquez

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA